

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת יונתן מישרקי

פ/25/3154

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת תלויים וקצבת אזור ותיק), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 320. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 320(ה), במקום הסיפה החל במילים "יקבל קצבת תלויים ומחצית מקצבת האזור הוותיק" יבוא "יקבל את מלוא קצבת התלויים ומלוא קצבת האזור הוותיק".

דברי הסבר

סעיף 131 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע זכאות לקצבת תלויים. בני משפחה של מבוטח שהיה עובד שכיר או עובד עצמאי, ונפטר כתוצאה מפגיעה בעבודה עשויים להיות זכאים לקצבת תלויים. בני המשפחה הזכאים לקצבה האמורה הם אלמן או אלמנה וילדיו של המבוטח, העונים על תנאי הזכאות. בתנאים מסוימים יהיו זכאים לגמלה הורים, אחים, סב או סבתא, שהמבוטח היה מפרנסם.

לפי סעיף 320(ה) לחוק הביטוח הלאומי, מבוטח שזכאי לקצבת תלויים ולקצבת אזור ותיק במקביל, יקבל את מלוא קצבת התלויים ורק מחצית מקצבת האזור הוותיק ובלבד שהקצבה לא תפחת מהשיעור הקבוע באותו סעיף. זאת, על אף שהקצבאות האמורות משתלמות מכוח עילות תביעה שונות. הראשונה, משתלמת למבוטח מתוקף היותו קרוב של נפטר כתוצאה מתאונת עבודה, והשנייה, משתלמת לאדם מתוקף הגיעו לגיל זקנה.

לפיכך מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי כך ששתי הקצבאות ישתלמו במלואן למבוטח הזכאי לשתייהן בו-זמנית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס (פ/24/1625), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2259), על ידי חבר הכנסת אימנן עודה וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2983) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/1022), על ידי חבר הכנסת ואליד אלהואשלה (פ/25/1924), על ידי חברת הכנסת חוה אחי עטייה (פ/25/2229) ועל ידי חברת הכנסת אימנן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/2995).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז' בניסן התשפ"ג (29.03.2023)

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.